

RESUMO

DIREITO CIVIL



SUMÁRIO
RESUMO DIREITO CIVIL *Versão 4*

ATUALIZAÇÕES.....	4
ORIENTAÇÕES INICIAIS.....	5
QUESTÕES.....	6
ANÁLISE DE COBRANÇA.....	7
LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO.....	8
01. Vigência das Leis.....	8
02. Integração e Aplicação das leis.....	13
03. Eficácia das Leis no Espaço e Direito Internacional Privado.....	14
04. Normas Gerais de Direito Público	21
PESSOAS NATURAIS.....	27
01. Personalidade e Capacidade	27
02. Direitos da Personalidade	30
03. Ausência.....	33
04. Domicílio das Pessoas Naturais	35
PESSOAS JURÍDICAS.....	38
01. Objetivos e Disposições Gerais	38
02. Desconsideração da Personalidade Jurídica.....	41
03. Associações.....	43
04. Fundações	46
05. Domicílio das Pessoas Jurídicas.....	49
BENS.....	50
01. Bens Imóveis.....	50
02. Bens Móveis	51
03. Bens Divisíveis e Bens Indivisíveis.....	52
04. Bens Singulares e Bens Coletivos	52
05. Bens Reciprocamente Considerados	53
06. Bens Públicos.....	55
FATOS JURÍDICOS.....	57
01. Negócios Jurídicos.....	57
02. Condição, Termo e Encargo.....	59

03. Defeitos do Negócio Jurídico	63
04. Invalidade do Negócio Jurídico	70
05. Atos Ilícitos	75
06. Prescrição e Decadência.....	76
07. Provas dos Fatos Jurídicos	84
RESPONSABILIDADE CIVIL.....	88
01. Obrigação de Indenizar	88
02. Responsabilidade Objetiva	92
03. Da Indenização.....	94
OBRIGAÇÕES	97
01. Das Obrigações de Dar	97
02. Das Obrigações de Fazer	100
03. Das Obrigações Alternativas	100
04. Das Obrigações Solidárias.....	101
05. Transmissão das Obrigações	105
06. Do Adimplemento/Pagamento das Obrigações	107
07. Demais formas de extinção das obrigações	113
08. Inadimplemento das Obrigações	120
CONTRATOS	123
01. Disposições Gerais.....	123
02. Da Formação dos Contratos	125
03. Dos Vícios Redibitórios.....	126
04. Da Evicção	128
05. Da Extinção do Contrato.....	130
DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE CONTRATO	134
01. Doação	134
02. Compra e Venda.....	136
03. Prestação de Serviço	138
04. Depósito	139
05. Mandato.....	140
06. Empréstimo	142
07. Seguro.....	143



08. Fiança.....	144
09. Contrato Estimatório.....	145
10. Transação.....	146
DIREITO DAS COISAS.....	147
01. Posse.....	147
02. Propriedade.....	148
03. Aquisição da Propriedade Imóvel.....	149
04. Usufruto.....	152
05. Hipoteca.....	155
DIREITO DE FAMÍLIA.....	156
01. Casamento.....	156
02. Regime de Bens.....	158
03. Pacto Antenupcial.....	160
04. Alimentos.....	161
05. Relações de Parentesco.....	162
06. Bem de Família.....	164
DIREITO DAS SUCESSÕES.....	165
01. Ordem da Sucessão Legítima.....	165
02. Direito de Representação na Legítima.....	167
03. Renúncia da Herança.....	168
04. Aceitação da Herança.....	169
05. Excluídos da Sucessão.....	170
06. Colação.....	172



ATUALIZAÇÕES

[versão 4]

- ➡ Atualização do esquema 22, página 19.
- ➡ Atualização do esquema 219, página 158.
- ➡ Correção nos artigos, da referência legal que trata sobre Prescrição e Decadência, página 76.

ORIENTAÇÕES INICIAIS

01. EMENTA

A matéria **DIREITO CIVIL** aborda uma ampla gama de tópicos, incluindo a [LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO](#) (Decreto Lei nº 4.657/42), bem como diversos tópicos do [CÓDIGO CIVIL](#) (Lei nº 10.406/02).

É importante que você, ao estudar pelo **RESUMO** e pelos **CADERNOS DE QUESTÕES** que inserimos nos próximos tópicos, tenha ciência de que estamos diante de uma das matérias mais extensas e desafiadoras do Direito, na qual o examinador pode – a depender da banca – exigir os mais sórdidos detalhes, que escapam dos olhos dos mais preparados candidatos. Portanto, revisar os **pontos de maior incidência em prova** é obrigatório na sua preparação – e nessa tarefa estaremos juntos!

Além disso, recomendamos que no estudo dessa disciplina você esteja sempre acompanhado da **LEI SECA**, pois, como veremos, 70 a 90% das questões você consegue resolver com o conhecimento da literalidade (ou do raciocínio dela decorrente).



Por fim, nunca é demais ressaltar que este material é um **RESUMO**, portanto a ideia é ser **objetivo** e **direto** ao ponto. Para isso, adotamos as seguintes premissas para elaborá-lo o **Histórico de cobrança do assunto**.

02. OBJETIVO DESTE MATERIAL

Cabe lembrar que este material tem como essência ser um resumo. Sua proposta é apresentar o conteúdo de forma objetiva e direta, eliminando qualquer informação desnecessária para o estudo.

A elaboração deste material foi fundamentada em premissas estratégicas: o conteúdo é orientado pelo histórico de cobrança do assunto, priorizando os temas frequentemente exigidos nas provas, ao mesmo tempo em que exclui normativos procedimentais, cujo foco recai sobre detalhamentos operacionais raramente cobrados.

Dessa forma, buscamos proporcionar uma revisão eficaz e objetiva, permitindo um estudo focado nos pontos relevantes para a sua prova.

03. REPORTAR ERROS

Caso encontre algum erro no material ou desatualização, pedimos, por gentileza, que clique no botão abaixo e reporte-o para nós.

[Reportar Erro](#)

QUESTÕES



Para acessar os cadernos de questões é necessário ter uma assinatura ativa na Plataforma **TEC CONCURSOS**. Alunos Esquematiza Aí possuem **20% de desconto** para assinar a plataforma: Plano avançado ou padrão. Solicite o cupom através do e-mail: contato@esquematizaai.com

Abaixo temos cadernos de questões do TEC CONCURSOS organizados de forma macro (capítulos) e de forma micro (assuntos), de acordo com a divisão feita no resumo.

CADERNO GERAL		Nº de Questões
CADERNO 00	Lei de Introdução às Normas do D. Brasileiro (LINDB)	61
CADERNO 01	Pessoas Naturais (Código Civil)	31
CADERNO 02	Pessoas Jurídicas	52
CADERNO 03	Bens	58
CADERNO 04	Fatos Jurídicos	90
CADERNO 05	Responsabilidade Civil	55
CADERNO 06	Obrigações	100
CADERNO 07	Contratos	90
CADERNO 08	Das Diversas Espécies de Contrato	50
CADERNO 09	Direito das Coisas	15
CADERNO 10	Direito de Família	27
CADERNO 11	Direito das Sucessões	14
CADERNO 12	Caderno compilado (todos os tópicos)	634

ANÁLISE DE COBRANÇA

A matéria **DIREITO CIVIL** possui um histórico de **1.879** questões cadastradas no site Tec Concursos, aplicadas nos anos 2019 a 2023, pelas bancas Cebraspe, FCC, FGV e Vunesp, conforme tabela abaixo:

Assunto	Nº de Questões	%
Dos Fatos Jurídicos (arts. 104 a 232)	383	20%
Do Direito das Obrigações (arts. 233 a 420)	195	10%
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/42)	184	10%
Das Várias Espécies de Contrato (arts. 481 a 853)	176	9%
Das Pessoas Naturais (arts. 1º a 39)	166	9%
Das Pessoas Jurídicas (arts. 40 a 69)	153	8%
Do Direito de Família (arts. 1.511 a 1.783)	136	7%
Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954)	132	7%
Dos Contratos em Geral (arts. 421 a 480)	104	6%
Do Direito das Coisas (arts. 1.196 a 1.510)	92	5%
Dos Bens (arts. 79 a 103)	79	4%
Do Direito das Sucessões (arts. 1.784 a 2.027)	79	4%

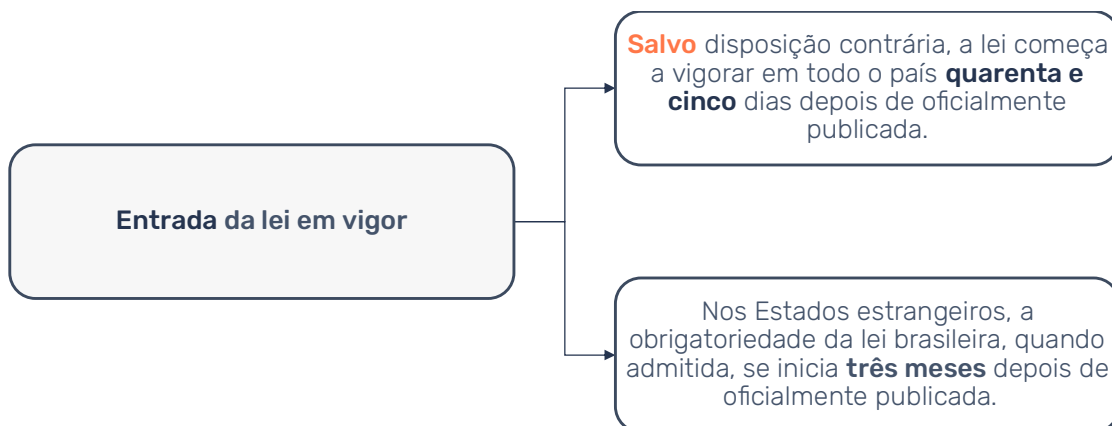
* O histórico acima reflete a cobrança das principais bancas em concursos das mais **diversas áreas** (fiscal, controle, tribunais, policial, etc.). Nesse sentido, de modo geral, observa-se a maior relevância atribuída ao tópico “Dos Fatos Jurídicos” e menor, ao “Direitos das Sucessões”. Contudo, é válido alertar que, **pós-edital**, você precisará reavaliar a incidência conforme a banca examinadora do certame.

LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO

01. Vigência das Leis

[🔗 Caderno de Questões](#)

Referência Legal: Art. 1º ao 3º



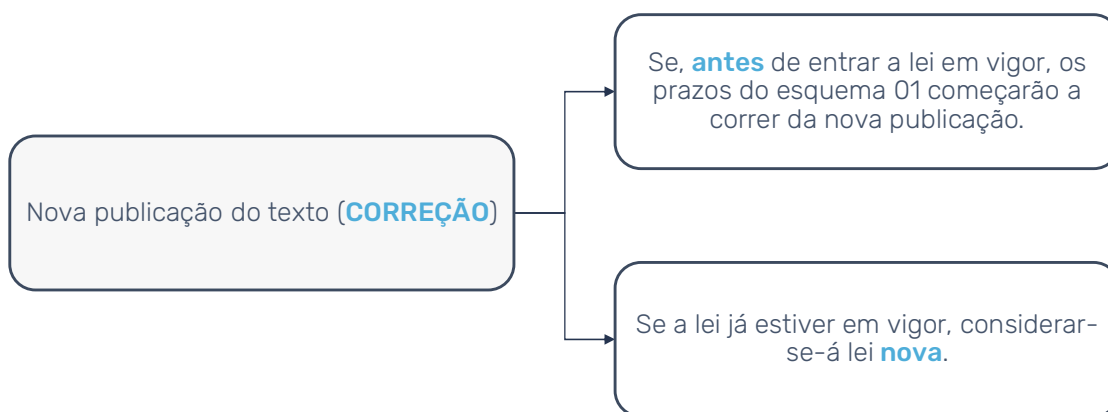
Esquema 1

Veja como este assunto foi cobrado:

[🔗 código tec#2156820](#)

[🔗 código tec#955233](#)

[🔗 código tec#684196](#)



Esquema 2

Veja como este assunto foi cobrado:

[🔗 código tec#2521146](#)

[🔗 código tec#1718509](#)

⚠ IMPORTANTE**PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE** (regra)

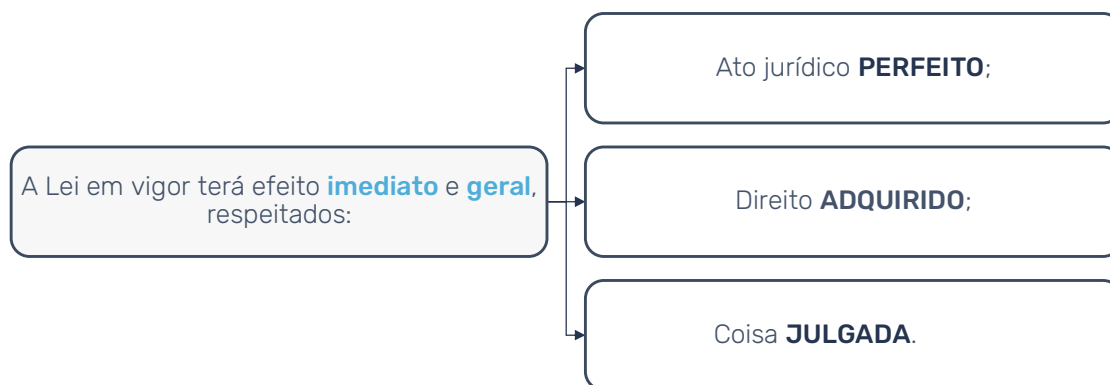
art. 2º: **Não se destinando** à VIGÊNCIA TEMPORÁRIA,
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue

... ou seja, a lei ficará em vigor até que venha outra e a revogue/modifique

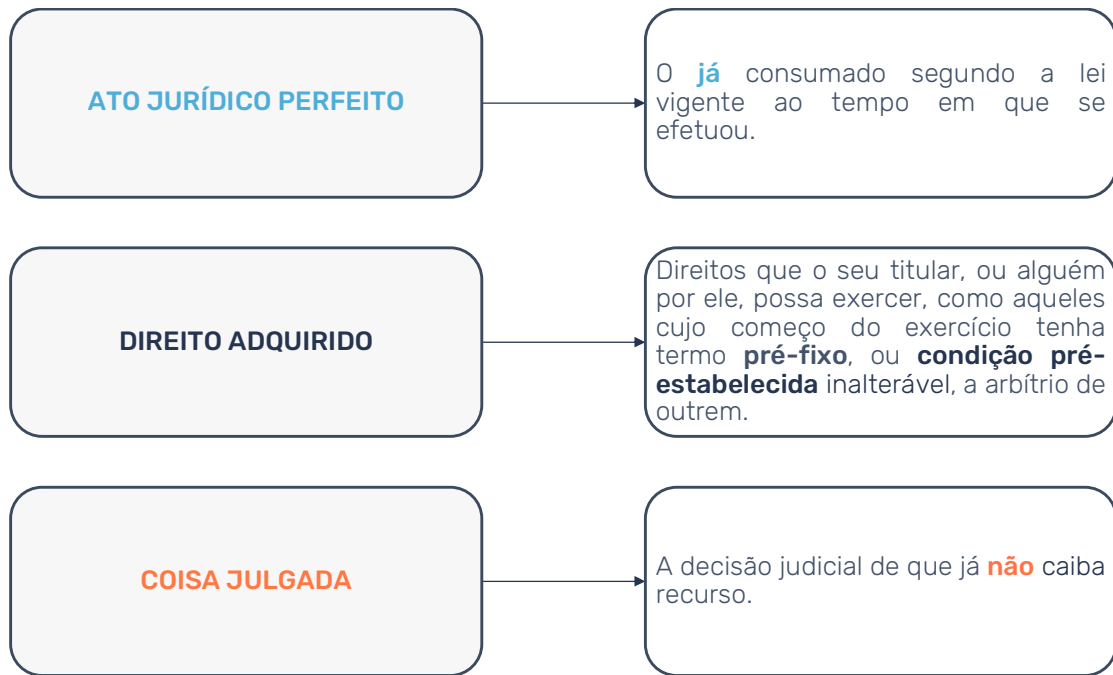
Veja como este assunto foi cobrado: 🔗 [código tec#2400296](#)

EXCEÇÕES

- ➡ **Lei Temporária:** é quando a lei tem vigência durante certo período.
- ➡ **Lei Excepcional:** é quando a lei tem vigência durante situação específica.



Esquema 3



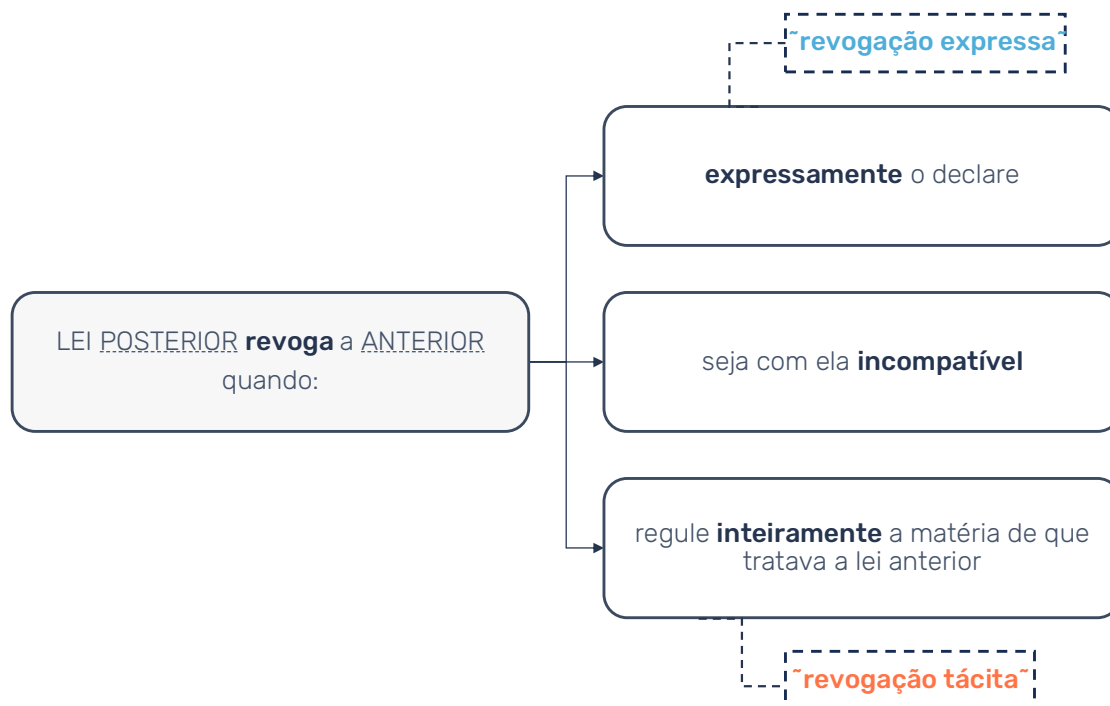
Esquema 4

(X) **Ninguém** se escusa de **cumprir** a lei, alegando que não a conhece.

Veja como este assunto foi cobrado:

código tec#2151787

código tec#565929

01.01 Revogação

Esquema 5

Veja como este assunto foi cobrado:

🔗 [código tec#1997481](#)

🔗 [código tec#1509721](#)

🔗 [código tec#1439187](#)

⚠️ IMPORTANTE

- ➡ **Ab-rogação** é a revogação **TOTAL** da lei
- ➡ **Derrogação** é a revogação **PARCIAL** da lei



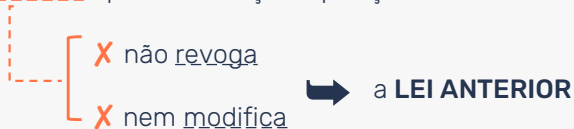
Esquema 6

Veja como este assunto foi cobrado:

código tec#2521148

! IMPORTANTE

A **LEI NOVA**, que estabeleça disposições GERAIS ou ESPECIAIS a par das já existentes:



Veja como este assunto foi cobrado:

código tec#1125468



Esquema 7

Veja como este assunto foi cobrado:

código tec#1908058

código tec#1896445

02. Integração e Aplicação das leis

Referência Legal: Art. 4º ao 6º

02.01 Integração



Esquema 8

Veja como este assunto foi cobrado:

[código tec#2521152](#)

[código tec#2151803](#)

[código tec#2424929](#)

IMPORTANTE

Na **aplicação** da lei, o juiz atenderá:

- ✓ aos **FINS SOCIAIS** a que ela se dirige e;
- ✓ às exigências do **BEM COMUM**.

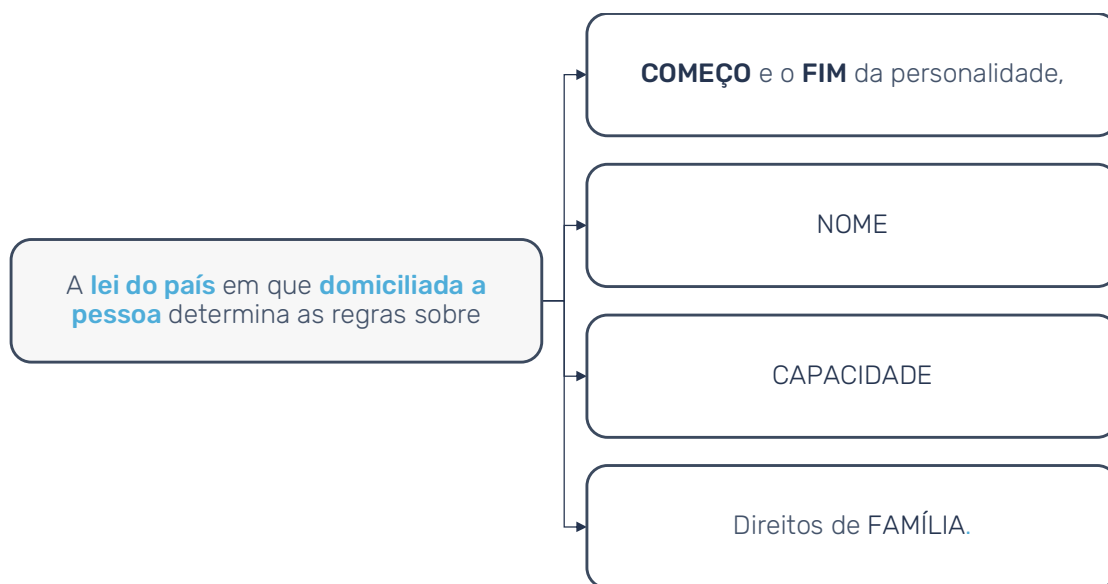
Veja como este assunto foi cobrado:

[código tec#1896446](#)

[código tec#955226](#)

03. Eficácia das Leis no Espaço e Direito Internacional Privado

Referência Legal: Art. 7º ao 19º



Esquema 9

Veja como este assunto foi cobrado:

código tec#2368098

código tec#2151790

código tec#1790293

código tec#1041125

código tec#2235660

IMPORTANTE

No que tange à aplicação das leis estrangeiras, o Brasil adotou a

TEORIA DA TERRITORIALIDADE

MODERADA ou **TEMPERADA**.

Veja como este assunto foi cobrado: código tec#1790293



Esquema 10



Esquema 11

➔ Todavia, os governos estrangeiros **podem adquirir** a **propriedade** dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares.

Veja como esse assunto foi cobrado: 🔗 [código tec#1014277](#)

03.01 Casamento

➔ Realizando-se o **casamento no Brasil**, será aplicada a lei brasileira quanto aos

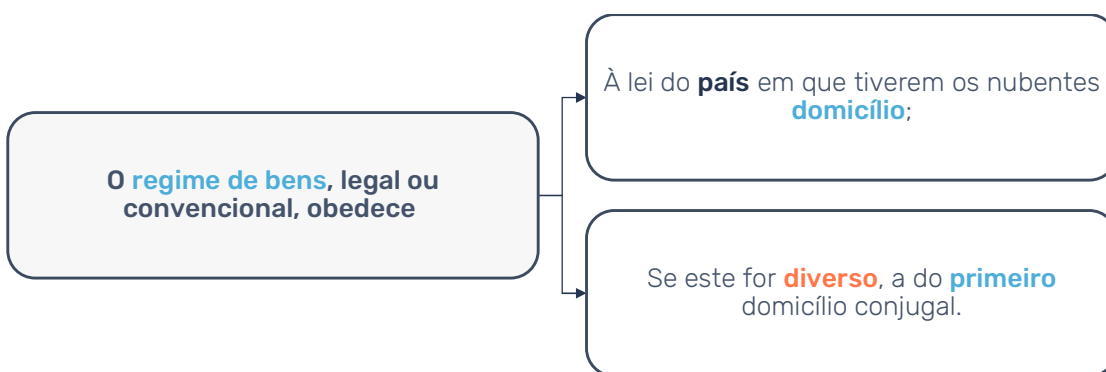
- (✓) **Impedimentos** dirimentes;
- (✓) **Formalidades** da celebração.

➡ O casamento de estrangeiros **PODERÁ** celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes.

Veja como esse assunto foi cobrado: 🔗 [código tec#2412312](#) 🔗 [código tec#1769245](#)



Esquema 12



Esquema 13

Veja como esse assunto foi cobrado: 🔗 [código tec#2424927](#)

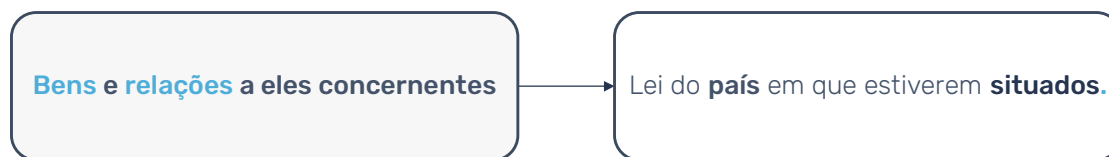
➡ O **estrangeiro casado**, que se naturalizar brasileiro, pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, se apostile ao mesmo a adoção do regime de **comunhão parcial** de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro.

Veja como esse assunto foi cobrado: 🔗 [código tec#1014276](#)

➡ O **divórcio** realizado no **estrangeiro**, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de **1 (um) ano** da data da sentença.

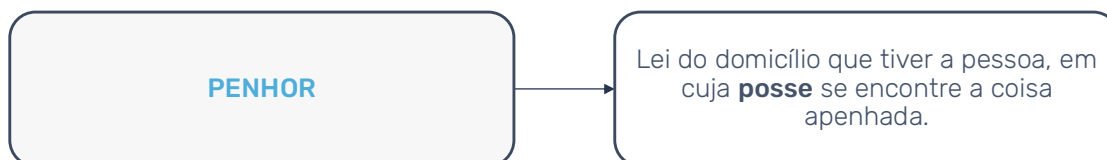
➡ Tratando-se de brasileiros, são competentes as **autoridades consulares brasileiras** para lhes celebrar o casamento e os mais atos de Registro Civil e de tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de óbito dos filhos de brasileiro ou brasileira nascido no país da sede do Consulado.

03.02 Bens



Esquema 14

➔ Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário, quanto aos bens **MÓVEIS** que ele trazer **ou** se destinarem a transporte para **outros** lugares.



Esquema 15

Veja como este assunto foi cobrado: 🔗 [código tec#1896448](#)

03.03 Obrigações



Esquema 16

Veja como este assunto foi cobrado:

🔗 [código tec#1536653](#) 🔗 [código tec#1130764](#) 🔗 [código tec#662260](#)

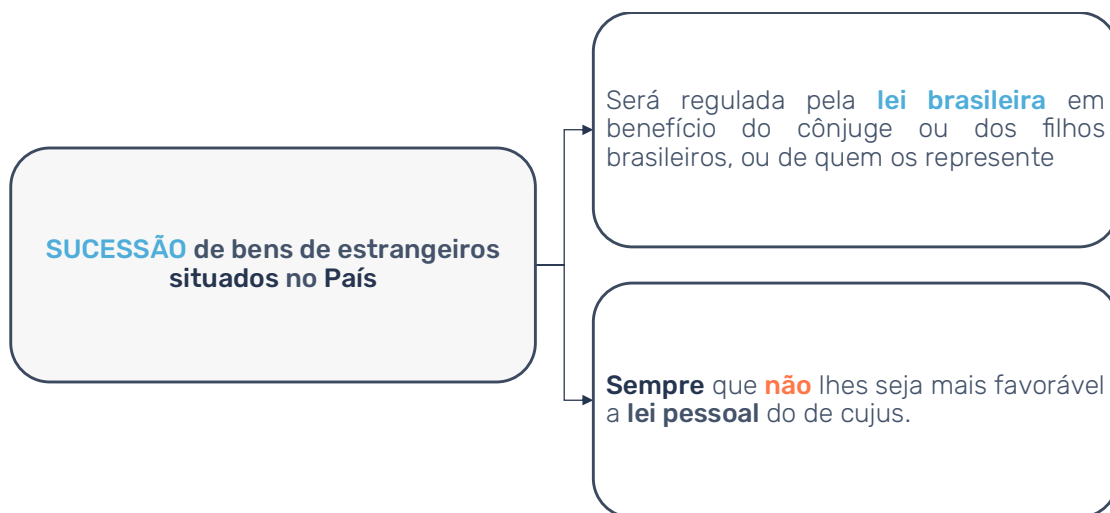
➔ Destinando-se a obrigação a ser **executada** no **Brasil** e dependendo de forma **essencial**, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato.

➔ A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no **LUGAR** em que **residir** o proponente.

Veja como este assunto foi cobrado: 🔗 [código tec#2570914](#)

03.04 Sucessão

➡ A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do **PAÍS** em que **domiciliado** o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens.



Esquema 17

Veja como o assunto foi cobrado:

código tec#2459247

código tec#2508288

código tec#1017695

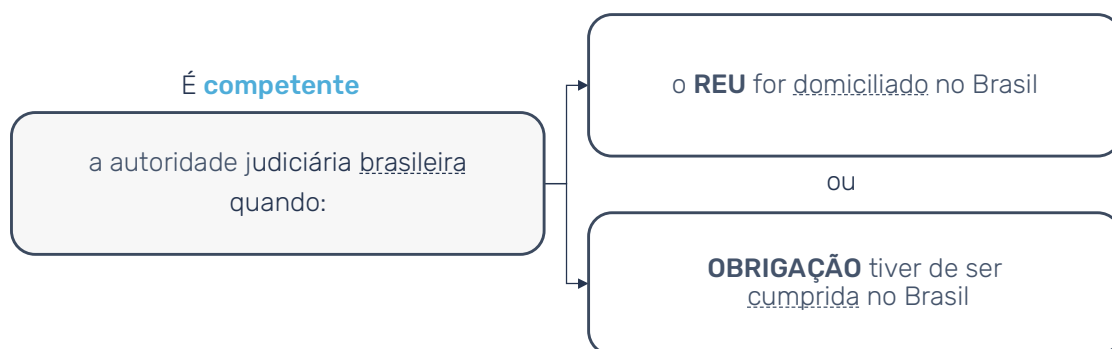


Esquema 18

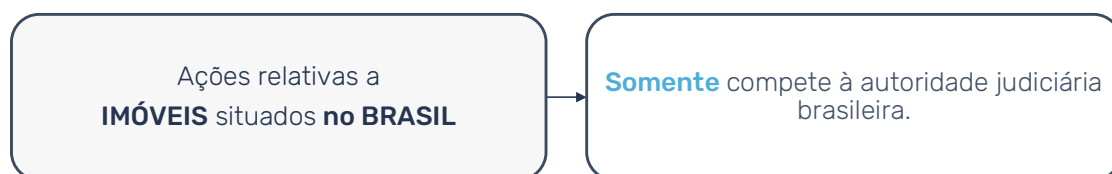
Veja como esse assunto foi cobrado:

código tec#2222850

código tec#714219



Esquema 19



Esquema 20

Veja como este assunto foi cobrado:

[código tec#2521282](#) [código tec#955235](#) [código tec#2424931](#)

➡ A autoridade judiciária brasileira **cumprirá**, concedido o exequatur e segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as **diligências deprecadas** por autoridade estrangeira competente, observando a lei desta, quanto ao objeto das diligências.



Esquema 21

Veja como o assunto foi cobrado: [código tec#973044](#)